



Tribunale Ordinario di Tivoli

R.G. 3142/2022

IL GIUDICE

Vista l'istanza ex art. 492 bis c.p.c. depositata dall'Avv. CICCOTTI ILARIA nell'interesse dei Sigg. Parte_1 e Parte_2 di autorizzazione alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare al debitore;

Rilevato che il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con legge 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto nel codice di rito l'art. 492 bis c.p.c.;

Rilevato che questa disposizione attribuisce al Presidente del Tribunale il compito di autorizzare il creditore munito di titolo esecutivo alla effettuazione della ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare;

Rilevato che il decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 132, introducendo un termine dilatorio che decorre dalla data di notifica del precetto ha -di fatto- stabilito che l'autorizzazione può essere richiesta solo dopo la notifica del precetto;

Considerato che la legge 132 del 2014, modificando gli artt. 155 *quater* e 155 *quinquies* delle disposizioni di attuazione, ha per un verso eliminato la previsione della emanazione di un decreto del Ministro della Giustizia da emanarsi di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali per definire "i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al secondo comma dell'art. 492 bis del codice, nonché le modalità di trattamento e di conservazione dei dati e le cautele a tutela riservatezza dei debitori" e, per altro verso, stabilito che fino a quando "le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso da parte dell'ufficiale Giudiziario alle banche dati di cui all'art. 492 bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'art. 155-quater primo comma, non sono funzionanti, il creditore previa autorizzazione a norma dell'art.492- bis primo comma può ottenere dai gestori delle banche dati previste dall'art. 155-*quater* " le informazioni nelle stesse contenute e che tale disposizione " si applica limitatamente a ciascuna

delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'art. 155-*quater* primo comma”;

Considerato che per il combinato disposto dall'art. 492 bis c.p.c. e dell'art. 155 *quinquies* comma primo disposizione di attuazione presupposti per l'autorizzazione prevista da quest'ultima disposizione sono la sussistenza del diritto ad agire esecutivamente, desumibile dal titolo esecutivo, e la esistenza di un atto di precetto regolarmente notificato ed efficace alla data del provvedimento autorizzatorio;

P.Q.M.

Autorizza i Sigg. *Parte_1* e *Parte_2* ad ottenere dai gestori delle banche dati di cui all'art. 492 bis c.p.c., anagrafe tributaria ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché quelle degli enti previdenziali, tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti dei debitori Sigg. *Parte_3* (C.F. *C.F._1*) e *Parte_4* (*CodiceFiscale_2* [...]).

Tivoli, 11/11/2022

Il Giudice

dott. Eugenio Gagliano